
조 사 결 과 보 고 서

- 직장 내 괴롭힘 등 -

2024. 5.

코레일테크(주)
감 사 실

1. 조사배경 및 목적

조사 요청에 의함.

2. 관련자 등

○ 관련자 ○○○지사 ○○○○○○사업소 공무원 ○○ ○○

3. 조사 중점사항

직장 내 괴롭힘 여부 확인 등

4. 조사 기간 및 인원

이번 감사는 2024. 4. 26.부터 5. 23.일까지 기간 중 4일, 내부감사인 6명이 감사에 참여하였음.

5. 조사 결과

- 「취업규칙」 제8조(성실 의무)에 따르면 사원은 모든 법령과 회사에서 정한 규칙 및 직무상의 명령을 준수하여 성실히 직무를 수행하여야 한다. 제12조(금지행위) 12. 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위
- 「윤리강령」 제10조 (임직원 상호 관계) ① 임직원은 직장생활에 필요한 기본예의를 지키며, 부적절한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 등의 괴로움을 주는 행위를 하지 않는다.
- 「형법」 제260조(폭행) ① 사람의 신체에 대하여 폭행을 가한 자는 2년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.
② 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다.

- 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따라 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다고 되어 있으며,

「직장 내 괴롭힘 금지 예방지침」 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에서 직장 내 괴롭힘 행위란 임직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말하며 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

그런데 대상자가 근무 기간 중 신고자에게 인사 전횡 부분, 허위 보고자 사과 묵살 부분, 모욕 및 고성을 질렀다는 부분에 대해서는 진술 외 이를 판단할 명확한 증거 자료가 없어 규명에 한계가 있음. 그러나, 직장 내 괴롭힘의 다양성 등을 감안할 때 업무상 적정범위를 넘는 행위에 해당하는지는 전문적인 판단이 요구됨. 또, 대상자가 업무상 적정범위를 넘는 행위가 있다면, 신고자는 정신적 고통이나 근무 환경을 악화하였다고 볼 수 있음.

결과적으로, 대상자의 위와 같은 행위는 직장 내 괴롭힘의 성립 여부에 대한 전문적인 판단이 필요하므로 인사위원회의 신중한 판단이 요구됨.

○○관리본부장으로 하여금 대상자의 위와 같은 행위는 「직장 내 괴롭힘 예방대응지침」 제14조(직장 내 괴롭힘 사실의 확인 및 조치) ②항에 의거 ‘인사위원회’의 결정에 따르고자 함.